

1500373-58.2019.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RENER RIBEIRO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

Relatório dispensado (artigo 81, § 3º, Lei nº 9.099/95).

Inicialmente, cumpre esclarecer que não se vislumbra, em hipótese alguma, a aplicação do disposto nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Osvaldo Cruz, 60, Ibiuna - SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500373-58.2019.8.26.0238 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500373-58.2019.8.26.0238

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RENER RIBEIRO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

Relatório dispensado (artigo 81, § 3º, Lei nº 9.099/95).

Inicialmente, cumpre esclarecer que não se vislumbra, em hipótese alguma, a aplicação do disposto nos artigos 28 e 28-A do Código de Processo Penal, pois o acusado não faz jus aos institutos despenalizadores da transação penal, do acordo de não persecução penal e da suspensão condicional do processo, conforme

manifestação Ministerial de fl. 65.

Trata-se de pretensão punitiva pela prática de crime de porte de substância tóxica para consumo próprio, proposta em face de RENER RIBEIRO SILVA.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva se consubstancia pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/05, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 06/07, pelo Auto de Constatação Preliminar de fls. 08/09, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 30/33, que restou positivo para "maconha", bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, a despeito do alegado pela combativa defesa nas alegações finais. Nos relatos dos Guardas Civis Municipais Claudinei e Fabio, que realizaram a abordagem do acusado, restou nítido que este, de fato, portava as seis porções de "maconha" ora apreendidas, e que tal substância se destinava ao seu consumo pessoal. Por seu turno, o réu, devidamente intimado (certidão de fl. 157), não compareceu para a audiência de instrução, debates e julgamento, sendo-lhe decretada a revelia.

Pois bem.

Com efeito, as palavras dos agentes estatais guardam conformação com o restante da prova produzida. Ademais, nada há nos autos que indique que eles teriam alguém motivo para prejudicar o acusado, caso não fosse ele o responsável. Desse modo, sua versão irretorquível, merece acolhimento com a validade probatória ordinária, eis que verossímeis e harmônicas com a confissão. Como se verifica dos autos a prova é segura a ensejar a condenação, nos exatos termos da denúncia, haja vista a prova robusta produzida sob o crivo do contraditório. Das circunstâncias da apreensão, não se evidenciou a prática de tráfico, todavia caracterizado o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Observe-se que o crime descrito no art. 28 é de perigo e para a sua consumação basta apenas o porte do entorpecente, nada relevando a quantidade de droga em poder do usuário. Logo, não se aplica à espécie o princípio da insignificância, isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicoticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT 676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306).

Nesse sentido, ainda, que não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco:

"APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. NÃO HOUVE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 3. Não há que se falar em descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF.

Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente. ..." (Apelação Criminal 023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015).

Importante destacar, por oportuno, que o crime descrito no art. 28 é de perigo e para a sua consumação basta apenas o porte do entorpecente, nada relevando a quantidade de droga em poder do usuário.

Por fim, a tipificação pelo ordenamento do porte de entorpecente para uso próprio

se mostra acertada, não se cogitando de qualquer inconstitucionalidade. Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosimetria da pena, porque em favor do réu não militam quaisquer excludentes ou dirimentes. Na dosagem da pena, observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, entendo necessária para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06, qual seja, Prestação de Serviços à Comunidade que fixo, na primeira fase, pelo prazo de 5 (cinco) meses. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a reprimenda intermediária em 05 (cinco) meses de Prestação de Serviços à Comunidade. Na última fase, ausentes também causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 05 (cinco) meses de Prestação de Serviços à Comunidade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, o que faço para CONDENAR o réu RENER RIBEIRO SILVA (RG Nº 39764488-SP), como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, à PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 05 (cinco) meses, em entidade a ser indicada quando do cumprimento desta sentença. Ante a pena aplicada, que não importa no cárcere, bem como considerando a insubsistência dos requisitos do aprisionamento cautelar veiculados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade por este feito, salvo se por outro delito/processo se encontrar preso. Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, preservando-se, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, amostras necessárias à preservação da prova, considerando ulterior necessidade de realização de novos exames. Custas na forma da Lei (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03), ficando concedido ao réu, patrocinada por causídico indicado pela OAB-SP em decorrência de convênio mantido com a DPE-SP, o benefício da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos dos acusados, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo da pena imposta, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I). Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do Patrono nomeado. Publique-se, intime-se e cumpra-se

Ibiuna, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA